

תוספות ישנים

ההאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה. וא"ת ולימא דקאמר כאידן סתמא דלחמינן לקמן (ד' סט) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר ולדידיה אין מקבלין גרים מן התרמוד משום עבדי שלמה שגאלו על בת ישראל. וי"ל מ"מ פריך שפיר דמאי חולמיה דהך סתמא מהך סתמא:



מוסף רש"י

קפסיק ותני. הבאין מבין העובדי כוכבים טהורין ואפילו מן תרמוד. אלמא בני תרמוד עובד כוכבים גמורים הן (דנח). זאת אומרת מקבלין גרים מתרמוד. וכשרין לגא בקהל ולא אתרינן ממורים הן (דנח) הלכה כסתם שנתערבו בננות עשרת השבטים ועכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר (טו). הלכה כסתם משנה. רבי הוא סודר המשנה וכשראה דבני חכם וישבו צעניו שאלן סתם ולא הוכיז שם אומרו עליהן כדי שלא יהו שניה מפי יחד ונחלו כאלו שטו מפי המוריס ויעשו נמוקן (ביצה ב). אמוראי גמיר ואליבא דר' יוחנן. מנא אתר כסתם משנה אמר ר' יוחנן ומר אמר ס' (תווחת ב) דלא כיל ר' יוחנן לממר הלכה כסתם משנה, אלא היכא דסבירא ליה אמר צהדיא הלכה כמשנה זו, ואמורא אחרינא אמר משמיה דר' יוחנן הלכה כסתם משנה (תולין ב). צוה ד' ליעקב סביביו צוריו. לריס שהיו כוכבים חוסם צהרם, דהיינו עומר ומוחא שהאירו להם יומן מן הכל כדאמרינן בחלק (סנהדרין צו:) עמון ומואב שמיני צביי ירושלים היו, חוסם זוה שהיו כוכבים חוסם אף בגלותם, כגון הומוניא. דעמואלי היא הויסעם סמרינן כצבל והיו מוריס לישראל צנזוס נהאל (קדושין עב). וינחם בחלה ובחבור. בעשרת השבטים שהגלה סמרינן משתעי (קדושין עב).

טז:

ט**רבי** יוחנן וסביא אמרי אין מקבלין גרים מן התרמודיים. מימא היכי פליג ר' יוחנן אחגי הנביא ושמא סבר ר' יוחנן שלא אמרה חגי מעולם: **קא פסיק** ותני **אפי' מתרמוד**. מימא דלמא לבד מתרמוד כדאמר' צפ"ק דגיטין (דף א.) לא לבד מצבל: **אמוראי** נינהו ואיבא דרבי

יוחנן. דההוא דסבר

אין מקבליס גרים מן התרמוד לית ליה אליבא דרבי יוחנן שמהא הלכה כסתם משנה א"נ סבר מן העובדי כוכבים טהוריס לבד מתרמוד ומיהו ע"כ י"ל דל"ל הלכה כסתם משנה דהא קסבר עובד כוכבים ועבד הבא על ישראלית הולד ממזר וסתם מתני' דהאומר (קדושין דף סו:) סברה ”דהולד כשר דלר”ע דוקא דלמר אין קידושין תופסין צחיצי לאוין הוא דהוי ממזר מעובד כוכבים ועבד כדמוכת צפרק עשרה יוחסין (שם עה: ושם) ומתני’ דהאומר סוברת דקידושין תופסין צחיצי לאוין דקתני כל מקום שיש קידושין ויש שם עבירה כגון ממזרת ונתינה לישראל וא”כ אין ממזר מעובד כוכבים ועבד והא דקתני התם כל מי שאין לה מעל אחרים הולד ממזר היינו כמו שפרש התם ואילו היא כגון הבא על אחת מכל עריות שבמורה ולא מעובד כוכבים ועבד נמי אע”ג דעובד כוכבים ועבד נמי אין לה עליו קידושין ויש עליה קידושין מעל אחרים וכה”ג איכא בגמרא ואע”ג דאיכא סתמא אחרינא לקמן צפרק אלמנה (דף סט:) דסברה דיש ממזר מעובד כוכבים ועבד מ”מ מאי חולמיה דהך סתמא מהך סתמא דכה”ג פריך בריש שבועות (דף ד.)

ובמרוצה (צ”ק סט:) ובכמה דוכתי והכא דפריך ומי א”ר יוחנן הכי הוה מנאי למיפרך מתסם דמתני' דפרק האומר אלא דניחא ליה למיפרך מתנתי' דנדה דלמר רבי יוחנן צהדיא דמקבליס גרים מן התרמוד ולעיל אמר דאין מקבליס ועוד דמתני' דנדה אלימא טפי לאקשויי מיניה משום דהתם מוכח דלא צאו עליהן עובד כוכבים ועבד דאי צאו עליהם אמאי כתימיהן טהוריס וליכא למימר משום דסברה דהולד כשר דבתר עובד כוכבים ועבד שדינן ליה דהא משמע דאתא נמי כרבי יהודה דאיידי צרישא ורבי יהודה על כרחך סבר דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר כדפי' לעיל גזי מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת: **בשלא** **מ**א"ד משום **עבדי שאלמה קסבר** בו'. וא"ת ל"ל למיתלי טעמא משום ממזרות הוה ליה למימר משום עבדי שלמה דעבדים אסורין בישראלית וי"ל דמסתמא נתייאשו הצעלים מהם ואיכא למ"ד צפ' השולח (גיטין לט:): נתיאשתי מפלוני עבדי אינו צריך גט שחרור: **קסבר עובד כוכבים ועבד הבא עץ בת ישראל הולד ממזר**. וכן צפ' החולץ (לקמן מה: ושם) סוגיא דהש"ס אולא דר' יוחנן אית ליה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר מ"מ נראה אמת דלרבי יוחנן הולד כשר דבכל דוכתי ק"ל דרבי יוחנן אית ליה כסתם משנה וסתם משנה דהאומר (קדושין סו:) סברה דהולד כשר אע”ג דמתני' דפרק אלמנה (לקמן סט:) סברה דהולד ממזר מעובד כוכבים ועבד מ"מ נראה לסמוך טפי אסתמא דמתני' דהאומר (נמשום דמיתניא גבי הילכתא פסיקתא דקדושין) וי"ל דאין מקבליס עבדי כוכבים ועבד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר וסתם משום ר' ישמעאל סבר הולד כשר וא"ת והיכי פשיטא ליה התם דלר"ע הוי ממזר מעובד כוכבים ועבד דלמא גמר מאשת אב או מאנוסת אציו דלא תפסי זה לדדיה [אבל לאחריו תפסין] לאפוקי הני דלא תפסי לא לדדיה ולא לאחריו דהכי איכא מ"ד צפ' החולץ (לקמן מה:) וי"ל דמתן צהדיא צפ' אלמנה (לקמן סט:) דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר וע"כ ר"ע היא וא"ת בשלמא מעבד הוי ממזר דבעבד איכא לאו אלא מעובד כוכבים אמאי הוי ממזר ב"ד של שם גזרו ומדאורייתא ציאת היתר היא וי"ל אע"ג דציאת היתר היא מדאורייתא צננעא מ"מ כיון דלא תפסי זה קידושין הוי ממזר כמו צעבד דאפילו ר"ש התיימי היה מודה אי לאו משום דלא תפסי זה קידושין לא לדדיה ולא לאחריו והואיל דמעבד הוי ממזר לר"ע (ו) דאע"ג דלא תפסי ציה קדושין לא לדדיה ולא לאחריו ה"ה מעובד כוכבים א"נ מעובד כוכבים לא הוי ממזר אלא מדרבנן: ובכל מקום מוכיר עובד כוכבים אגב עבד כמו שמוכיר חלוצה אגב גרושה בכל דוכתי ובאלו הן הלוקין (מסות יג.) והראשון עיקר: **פסוק** זה שר העו"ם **אמרו**. קשיא לר"ת דעשה הפייט ”השר המשרת נער נקרא הוא מטטרון הנכבד והגורא אלמא מטטרון הוא שר העולם שנקרא נער ובפיוט אחר יסד חוקף מטטרון שר הנהפך לאש מבשר משמע דחוקן הוא מטטרון ואי אפשר שיהיה חנוך שר העולם דצפרק אלו טרפות (חולין פ. ושם) אמר דצששת ימי צראשית תתח שר העולם ואמר ישמה ה' במעשיו ותחוק לא היה במעשה צראשית אין וי"ל דמטטרון אין זה שר העולם והא דנקרא נער לא משום דכתיב נער הייתי וגם זקנתי אלא (י) נער שכן היה שמו ובפסיקתא (י) צח' שמות של מטטרון מונה נמי נער ”ועוד דאגדות חולקות זו על זו דצבראשית רבה י"א דחוקן מת ^ט כדמתרגמי' כי לקח אותו (צבראשית ה) המית יתיה וצריש מסכת דרך ארץ (ט) משמע דנכנס לג"ע צחייו: **עובר** כוכבים שקדש בזמן הזה חוששין לקידושין חיישנין בו'. פי' בקונטרס דקסבר עובדת כוכבים שילדה מישראל הולד ממזר וחוששין לקידושין ממזר ותימה דבמה משניות מוכח דאין מתייחס אלא אחריה דמתן לקמן צפ"צ (ד' כג.) מי שיש לו בן מכל מקום [פוטור אשת אציו מן הייבוס] חוץ ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים ותנן נמי צפרק האומר (קדושין סו: ושם) דולד שפחה ועובדת כוכבים כמותה ולא הוי ממזר ונראה דלא קשיא כל כך דהנהו משניות סברי דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר והי"ה איפכא ורב אסי סבר כר"ע דלמר אין קידושין תופסין צחיצי לאוין והולד ממזר מעובד כוכבים ועבד ”והוא הדין הבא על שפחה ועובדת כוכבים ונראה דטעמא דרב יהודה אמר רב אסי משום בנות ולית ליה בנתיא דההוא דרא אינטרווי אינטרו ועל כרחך רבי יוחנן דלמר וכולן לפסול לא משום שגאו על העובדות כוכבים דהא צפ' שני (לקמן כג. ושם) צהדיא סבר כשמואל דאין צנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי צנך אלא בנה אלא משום בנות הוא דקאמר לפסול ולית ליה דאינטרווי אינטרו ואע"ג דרב יהודה אית ליה צהחולץ (לקמן מה.) דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר הלא משמיה דרב אסי קאמר: **בדירבא** דקביעי' דבדוכתייהו הוו רוצא מעשרת שבטים ולא כמו שפירש בקונטרס משום דכל קצוה כמחלה על מחלה דמי דאי אויל איהו לגצה כל דפריש מרובא פריש כדאמרינן צסוק פרק קמא דכתובות (דף טו:):

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

ואפי' מתרמוד. אלמא לאו צספק ישראל קיימי: **מקבליס גרים**. ולא אמרי' ישראליס ממזריס הם: **מתרמוד מ"ט לא**. מקבליס: **עבדי שלמה**. שגאלו בנות ישראל ^(ה) מחמת עושקן ודרין שס בחזקת עובדי כוכבים וקסבר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר: **משום בנות ירושלים**. לקמיה מפרש לה בנות ירושלים צחורבנה כשגאלו עובדי כוכבים ושאלוס: ה"ג אלא למ"ד משום שילדה מישראל הולד היא: **קשויי**. מושכי קשת: **נער הייסי**. איידי דאזכריה (י) הא דלעיל(י) נקט ליה הכא: **שר העולם**. מלאך: **הומניא לפוס נהר**. צהומניא יומיס הים ומצריין לבני פוס נהרא שהס ישראל עניים: **מעשרת שבטים הוא**. שגאלו עובדות כוכבים וקסבר דעובדת כוכבים שילדה מישראל הולד ממזר וחוששין לקידושי ממזר: **ציוספא דקציעי**. בני עשרת השבטים וכל קצוה כמחלה על מחלה דמי. והיכא קציעי דכתיבי וינחם בחלה ובחבור: ‏^{זז}

עובדי כוכבים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על בנות ירושלים שנאמר ”נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן פסוק זה שר העולם אמרו ^ינער הייתי גם זקנתי מאן אמריה אילימא קודשא בריך הוא מי איכא זקנה קמיה ואלא דוד אמריה מי קשיש כולי האי אלא ש"מ שר העולם אמרו ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב ”ידו פרש צר על כל מחמדיה זה עמון ומואב בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל הכל נפנו על כסף וזהב והם נפנו על ס"ת אמרו זה שכתוב בו ^ילא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' ישרף באש ^יצוה ה' ליעקב סביביו צריו ^יאמר רב כגון הומניא לפום נהרא אמר רב יהודה א"ר אסי עובד כוכבים שקידש בזמן הזה חוששין לקדושין שמא מעשרת השבטים הוא והא כל דפריש ^ימרובא פריש בדוכתא דקביעי' דאמר רבי אבא בר כהנא ^יוינחם בחלה ובחבור נהר גזון וערי מדי חלה זה חלוון וחבור ^י‏

‏^{זז}

מסורת הש"ס

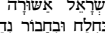
(א) נדה טז: (ב) שבת מז. וש"מ. (ג) גיטין פא: חולין מז. מנחות עב: נדה טז: (ד) [לקמן מה: נט. קידושין עא. (ה) (ו) קדושין עב: וע"ש שהוא רב יהודה:] (ז) יומא פד: וש"מ:] (ז) [קדושין עב. (ח) [ע"א. (ט) [שיך לעמוד אי' קודס ד"ה כל הכתמים:] (י) [יבאר לשמחת מורה. (י) [ועי' היטב חזקי' חולין ס. ד"ה פסוק וכו' מ"ש צסס יוסיסון. (י) בנזיקלס ויבדילי' ליתא, (ס) [יוסא פס"א,]



תורה אור השלם

- ↑ נשים בציון ענו ברותל בערי יהודה:
- ↑ נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק וצַנִּיב וְיוֹדֵעַ מִבְּקֶשׁ לָהֶם: תהלים לו כה
- ↑ ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צותה לא יבאו בקהל איכה א י
- ↑ לא יבא עמוני ומואבי בקהל יי גם דוד עשירי לא יבא לתם בקהל יי עי עולם: דברים כג ד
- ↑ פרשה ציון בקיה אין מנחם לה צוה יי ליעקב סביביו צריו יהיה ירושלם לבדה ביניהם:
- ↑ ויגל מלך אשור את ישראל אשורה וינחם בחלה ובחבור נהר גזון וערי מדי:

מלכים ב יח יא



גליון הש"ס

תוס' ד"ה אמוראי וכו' דהוה בשך דל"ע וכו'. ע' לקמן מד ע"א ודף ע ע"א וע"ג: ד"ה פסוק יח וכו' ועוד דאגדות חולקות כפי רבדים צ"ב ד' קא ע"צ ד"ה קפלו: ד"ה עובד כוכבים שקדש וכו' וח"ה הבא על שפחה. עיין לקמן סט ע"ב בנתיא וע"ג:



הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה עבדי שלמה שגאלו בנות ישראל בחזקת עושקן: (ב) ד"ה נער וכו' דאזכריה להאי קרא לעיל נקט ליה הכא: (ג) תוספות ד"ה קסבר וכו' דביוצא נה: (ד) בא"ד לר"ע אע"ג דלא כ"ל ואות ד' נמחק: (ה) ד"ה פסוק וכו' גם זקנתי אלא שכן היה שמו נער ובפסיקתא:

^[1]